

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099005-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: TAMIRES DE ARAUJO PONTES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO À SAÚDE. RECURSO EM MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO SENSOR E LEITOR FREESTYLE® LIBRE. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA DISPONIBILIZADA PELO SUS. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5099005-95.2024.4.02.5101

510015385181 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5099005-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: TAMIRES DE ARAUJO PONTES

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 4ª VF do Rio de Janeiro [evento 9, DESPADEC1], em que se pretendia o imediato e continuado fornecimento de **equipamento sensor e leitor Freestyle® Libre**.

A recorrente postula pela tutela recursal de urgência, sustentando a presença dos requisitos legais dispostos no art. 300 do CPC. Aduz a **probabilidade do direito** através da imprescindibilidade do equipamento atestada em laudo do médico assistente e a ineficácia dos medicamentos convencionais dispensados pelo SUS. Já o **periculum in mora** é justificado pela alegada iminência de risco de morte ou danos irreparáveis à sua saúde.

Indeferida a tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pelas recorridas, em que pese devidamente intimadas.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

*"Em breve síntese, a recorrente é portadora de **Diabetes Mellitus tipo 1, doença celíaca e tireoidite de Hashimoto**, com episódios frequentes e graves de hipoglicemia, e tem recomendação do médico assistente para uso contínuo do equipamento sensor e monitor*

FreeStyle® Libre, para controle adequado e contínuo da glicemia [evento 1, ANEXO2, fl. 7, dos autos de origem].

Laudo do NAT-Jus anexo aos autos de origem esclarece que o FreeStyle® Libre "é uma nova tecnologia revolucionária de monitoramento de glicose para as pessoas com diabetes, sendo a única solução do mercado que livra o paciente da rotina diária de picadas no dedo". Apesar de indicado para o quadro clínico da recorrente, o equipamento não é imprescindível.

Transcrevo trecho do laudo exarado pelo NAT-Jus [evento 7, PARECER1]:

"Diante do exposto, informa-se que o aparelho FreeStyle® Libre **apesar de estar indicado para o manejo do quadro clínico da Autora** diabetes mellitus tipo 1 além de outras comorbidades, apresentando episódios de hipoglicemia grave, (Evento 1, ANEXO2, Página 7), **não é imprescindível**. Isto decorre do fato, de não se configurar item essencial em seu tratamento, pois o mesmo pode ser realizado através do monitoramento da glicemia da forma convencional (glicemia capilar), padronizada pelo SUS." (grifo nosso)

Ademais, estariam presentes alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS:

"Quanto à disponibilização de Sensor libre® , glicosímetro, e fitas no âmbito do SUS, seguem as considerações:

➤ Sensor libre® não está padronizado em nenhuma lista oficial de insumos para dispensação no SUS, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro.

➤ **Glicosímetro (alternativa ao sensor libre®), e fitas estão padronizados para distribuição gratuita através do SUS, aos pacientes portadores de diabetes mellitus dependentes de insulina, pelo Programa de Hipertensão e Diabetes - HIPERDIA.** Para ter acesso, a Autora deverá comparecer a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, com o receituário atualizado, a fim de obter esclarecimentos acerca da dispensação". (grifo nosso)

A mesma conclusão apontada pelo NAT-Jus, no sentido da prescindibilidade do equipamento, é adotada pela CRLS [evento 1, ANEXO2, fls. 12/14].

A seu turno, o médico assistente informa que a alternativa disponibilizada pelo SUS já foi utilizada pela recorrente, mas não obteve a eficácia desejada, pois a paciente possui muitos episódios diários de hipoglicemia [evento 1, ANEXO2, fl. 10]. Aduz urgência no uso do equipamento pleiteado, ao argumento de que se o episódio de hipoglicemia não for corrigido a tempo pode levar a recorrente a óbito.

Pois bem. A Constituição Federal eleva o direito à saúde à categoria de garantia fundamental (art. 6º) de natureza prestacional, a que corresponde o dever de efetivação pelo Estado, por meio de políticas públicas levadas a cabo pela União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, caracterizando verdadeira competência comum (art. 23, II) e responsabilidade solidária, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Tema 793 - STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Na espécie, em se tratando o **sensor e leitor Freestyle® Libre** de equipamento/insumo com registro ativo perante a ANVISA, mas sem dispensação prevista pelo SUS, conforme reconhecido pelo NATJUS, recorro ao Tema 106 do STJ, em recursos repetitivos, com vistas a verificar a possibilidade de fornecimento:

Tema 106 - STJ: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
- ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
- iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na espécie, as informações prestadas pelo médico assistente, no sentido da urgência do equipamento FreeStyle® Libre e risco de morte, conforme laudo que acompanha a peça inicial nos autos de origem [evento 1, ANEXO2], contrastam com o parecer exarado pelo NAT-Jus [evento 7, PARECER1], em que se conclui pela prescindibilidade do insumo e existência de alternativa eficaz fornecida pelo SUS.

Nesta toada, entendo que não restou evidenciada a imprescindibilidade do uso do equipamento, ao menos em cognição sumária.

Por todo o exposto, entendo ausentes os requisitos da **probabilidade do direito** e do **periculum in mora**, na forma do art. 300 do CPC, a ensejar o **INDEFERIMENTO da tutela recursal**."

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.